

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5043/2542

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท เมอคันไทล เทรเดอ (กรุงเทพ)

จำกััด

โจทก์

นาง พรรณทิพาหรือพรรณ กิตติคุณ
สวัสดิ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

การที่โจทก์ร่วมมอบเศษออกริล็คไฟเบอร์ให้จำเลยนำไปขายนั้น เป็นกรณีที่จำเลยสามารถขายเศษออกริล็คไฟเบอร์ได้ตามราคาที่จำเลยได้ต่อรองกับฝ่ายผู้ซื้อ และเป็นการขายในนามของร้านค้าจำเลยเอง มิใช่ในนามของโจทก์ร่วม เงินที่ได้จากการขายเศษออกริล็คไฟเบอร์จึงตกเป็นของจำเลยจำเลยมีหน้าที่ต้องชดใช้ราคาเศษออกริล็คไฟเบอร์และแบ่งผลกำไรที่ได้ให้แก่โจทก์ร่วมเท่านั้น จำเลยมิได้ครอบครองเงินที่ได้จากการขายเศษออกริล็คไฟเบอร์ไว้แทนโจทก์ร่วม เมื่อจำเลยไม่คืนเงินนั้นให้แก่โจทก์ร่วม จึงเป็นการผิดสัญญาในทางแพ่งเท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานยักยอก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับมอบเศษขอคริลิคไฟเบอร์จำนวน 62,590 กิโลกรัม จากบริษัทไทยขอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด อันเป็นทรัพย์สินของบริษัทเมอคันไทย เทรเดอ (กรุงเทพฯ) จำกัด ผู้เสียหายที่สั่งซื้อมาจากบริษัทดังกล่าวไว้ในครอบครอง โดยจำเลยมีหน้าที่แยกเศษขอคริลิคไฟเบอร์ดังกล่าวและติดต่อขายแล้วนำเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวมอบให้แก่ผู้เสียหายตามคำสั่งของผู้เสียหาย แต่จำเลยไม่กระทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จำเลยเบียดบังเงินจำนวน 631,450.66 บาท ของผู้เสียหาย ซึ่งได้จากการขายเศษขอคริลิคไฟเบอร์ดังกล่าวในขณะที่เงินนั้นอยู่ในความครอบครองของจำเลยไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 631,450.66 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัทเมอคันไทย เทรเดอ (กรุงเทพฯ) จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยฟังข้อเท็จจริงว่าการที่โจทก์ร่วมมอบเศษขอคริลิคไฟเบอร์ให้จำเลยนำไปขายนั้น เป็นกรณีที่จำเลยสามารถขายเศษขอคริลิคไฟเบอร์ได้ตามราคาที่ได้ออกรองกับฝ่ายผู้ซื้อ และเป็นการขายในนามของร้านค้าจำเลยเอง มิใช่ในนามของโจทก์ร่วม เงินที่ได้จากการขายเศษขอคริลิค

ไฟเบอร์จึงตกเป็นของจำเลย จำเลยมีหน้าที่ต้องชดใช้ราคาเศษอคริลิคไฟเบอร์และแบ่งผลกำไรที่ได้ให้แก่โจทก์ร่วมเท่านั้น มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยครอบครองเงินที่ได้จากการขายเศษอคริลิคไฟเบอร์ไว้แทนโจทก์ร่วม เมื่อจำเลยไม่คืนเงินนั้นให้แก่โจทก์ร่วมตามข้อตกลง จึงเป็นการผิดสัญญาในทางแพ่งเท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานยกยอกคดี จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22 การที่โจทก์ร่วมอุทธรณ์ว่าโจทก์ร่วมมอบเศษอคริลิคไฟเบอร์ให้จำเลยไปขายโดยประสงค์จะรับเงินค่าเศษอคริลิคไฟเบอร์ดังกล่าว และกำไรที่ได้จากการขายนั้น ถือว่าจำเลยเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ร่วมจำเลยมีหน้าที่ต้องส่งมอบเงินหรือเช็คที่ได้รับจากผู้ซื้อสินค้า จึงเป็นกรณีที่จำเลยครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย การที่จำเลยไม่ส่งมอบเงินหรือเช็คให้แก่โจทก์ร่วมจึงเป็นความผิดฐานยกยอกนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น อันเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จังหวัด วิเชียรสรรค์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ